论文评审结果汇总

论文题目：比例原则在民法上的适用及展开_郑晓剑

版本：2.14.0　**总分：**86.9　**平均标准差：**5.1

预检

	模型一	模型二	模型三
结果(status)	conditional_pass	conditional_pass	conditional_pass
问题(issues)	• 写作规范性整体可评，核心论点可定位：论文主张比例原则可适用于民法并可上升为民法基本原则，结构亦基本完整；但篇幅较长、论证层次繁复，部分段落存在重复申述与概念边界游移（如“民事活动”概念被作者自认不够严谨），评审时需关注论证收束性。 • 引用规范存在明显风险：正文高度依赖脚注编号与前引、a.a.O.、supra note 等交叉指引，但当前稿件未附完整参考文献列表，且注释与正文版式混杂，导致来源核验困难。 • 存在若干疑似错拼、错引或转写不稳的信号，需人工复核原始出处与书目信息，尤其是德文术语、作者名、法院缩写和案例名。 • 个别注释存在疑似张冠李戴或信息不精确风险，如同一文献多次以前引方式援引，但现有稿面难以确认具体页码、具体命题是否对应。 • 学术伦理方面暂未见可直接认定的抄袭、伪造数据问题；但该稿系高度综述型论文，二手文献密集、经典表述较多，建议在后续人工复核中结合全文查重与重点引文抽检。 • 案例真实性与法源真实性总体可识别，但部分外国案例、法院简称及比较法材料需核验，例如“Kreuzberg”案、EGMR/EuGH、OLG Celle JZ 1990，294 等的表述是否准确完整。 • 文末明确标注“参考文献列表：（无）”，与正文大量引注明显不匹配，属于学术规范上的重要瑕疵，但尚未达到不可评程度。	• 写作规范性：正文混入大量页眉、页脚、页码及期刊名称（如“中国法学 2016 年第2 期”“比例原则在民法上的适用及展开”），且存在严重OCR识别乱码（如“埼瑏瑠”“潿”“ R ”“鍠”），导致部分段落断行异常、引文定位困难，但核心论点与论证主线仍清晰可辨。 • 引用规范性：文末明确标注“参考文献列表：（无）”，但正文包含数十处脚注，严重违反学术论文引注体例；脚注序号因乱码断裂或重复，部分德文/英文文献的特殊字符（如ä, ß, R）转码错误，需人工核对原始出处与引文准确性。 • 学术伦理：未发现明显抄袭、案例伪造或数据造假信号。所引案例（如普鲁士Kreuzberg案、德国OLG Celle案）及学者观点均属公法/民法交叉领域常见讨论范畴，无实质性学术不端疑点，但引文格式混乱需在复核阶段予以规范。	• 外文文献及部分人名、出版社名称存在明显的OCR识别乱码或特殊字符替换现象（如德文变元音ä, ö, ü, ß及英文字母R等被替换为乱码），这可能影响对引用规范性的精确判断，需确认是否为原稿排版问题还是文本提取过程中的技术问题。

	模型一	模型二	模型三
风险(review_flags)	• citation_risk • writing_risk • ethics_risk	• citation_risk • writing_risk	• citation_risk
推荐(recommendation)	建议作为“带风险进入六维评分”处理。可先行评分，但评分后应交由人工复核，重点核查：1）补充完整参考文献表，并统一中外文引注体例；2）抽检关键比较法来源、案例名、法院名称、页码及德文术语拼写；3）核对多处前引/转引是否准确对应原命题；4）结合查重工具对综述性段落进行相似性复核。当前稿件可读、主旨明确，尚不属于不可评稿件。	建议带风险进入六维评分。本文核心论点明确（比例原则应作为民法基本原则引入以防范公权与私权过度干预），结构完整，论证逻辑符合法学教义学范式，具备可评审性。评分完成后，须交由人工进行以下修订：1. 清理正文中混入的排版残留信息；2. 修复OCR乱码，还原外文文献字符及脚注连续序号；3. 依据正文脚注重新编制完整参考文献列表，并逐条核对引文出处。修复前不宜直接定稿。	文章论点明确，结构完整，学术伦理无明显风险，可进入六维评分。但在评分及人工复核时需注意：外文引文中的乱码极大概率是文本提取/OCR识别错误所致，而非作者原稿书写错误，评审时不应因此不当扣减作者的引用规范分数，建议有条件地忽略此类技术性乱码对规范性的负面影响。

维度1：问题创新性

平均分数(mean): 90.3　标准差(std): 2.1　置信度: high

	模型一	模型二	模型三
分数	91 (excellent)	92 (excellent)	88 (excellent)
小结	论文围绕比例原则能否及如何进入民法体系提出了明确且重要的法学争点。	聚焦比例原则跨部门法适用的正当性，问题明确且具高度理论争议。	论文探讨了比例原则在民法中适用的法理基础与具体展开，问题成立且枢纽性极强。
判断	本文提出的是规范适用与体系定位上的核心法学问题，具有明显争议性与较强制度牵引力，问题创新性较强。	问题成立且重要，切中公私法交融核心争议，具备充分争辩空间与制度辐射力。	比例原则私法化问题具有高度法理争辩性与体系辐射力，问题维度完全成立。
根因	可争辩性得分=4/4，枢纽性得分=4/4，锚定excellent档，给91分。	可争辩性得分=4/4，枢纽性得分=4/4，锚定excellent档，给92分。问题清晰，涉核心理论分歧且牵动多制度。	可争辩性得分=4/4，枢纽性得分=4/4，锚定excellent档，给88分。
证据	• “既然比例原则适用于民法并无法理及制度上的障碍” • “可否将其定位为一项民法基本原则?”	• 论及比例原则在民法上的适用，须明确比例原则适用于民法的逻辑前提。 • 既然比例原则适用于民法并无法理及制度上的障碍，那么其是否适用于全部民法领域呢?	• 有学者主张：要在交易中适用法律保留原则与比例原则，等于宣告私法的死亡。 • 比例原则构成了维护私法自治的两道“防火墙”：对外抵御公权过度介入，对内防止私主体滥用。
优点	• 有明确争点：比例原则能否适用于民法 • 涉及民法基本原则与制度体系重构	• 明确聚焦公法原则向私法移植的可行性与边界争议。 • 深入辨析比例原则与私法自治、诚信原则的理论张力。	• 问题触及公私法交融的核心争议，法理争辩性强。 • 问题辐射侵权、合同、监护等多领域，枢纽性显著。
缺点	• 问题外延较大，含适用、展开、定位多层任务 • 创新更多体现为体系移植，首创性表达略弱	• 部分论证偏向既有理论整合，颠覆性创新略显不足。 • 对比例原则介入私法自治的具体边界划定仍偏宏观。	• 部分子问题（如与诚信原则关系）的争辩性稍弱于核心前提。

维度2：现状洞察度

平均分数(mean): 86.7　标准差(std): 7.6　置信度: medium

	模型一	模型二	模型三
分数	78 (good)	92 (excellent)	90 (excellent)
小结	论文能较清楚交代既有观点、争议与本文回应，但流派覆盖主要集中于少数对立立场。	文献梳理清晰，精准定位公法原则私法化的理论争议与教义学缺口。	文献梳理完整，精准定位既有研究争议与缺口，法学流派覆盖充分。
判断	本论文具有较强现状洞察：既梳理比例原则、公私法适用与民法内部制度争论，也明确提出自身规范立场。	研究地图完整，明确指出现有理论分歧与制度适用盲区，文献洞察度充分成立。	本维度成立，研究地图清晰且法学流派对话丰富，现状洞察度高。

	模型一	模型二	模型三
根因	三要素得分=5/6，法学流派=2个，锚定good档，给78分。既有研究与争议呈现较充分，但本文切入点与各未竟点的逐一对应仍略分散。	三要素得分=6/6，法学流派=3个，锚定excellent档，给92分。文献脉络清晰，流派覆盖充分。	三要素得分=6/6，法学流派=4个，锚定excellent档，给90分
证据	• 有学者认为，二者存在以下根本性的区别……要在交易中适用……等于宣告私法的死亡。 • 比例原则在民法中的适用范围并不很大，没有必要引入该原则的观点是站不住脚的。	• 有学者指出，比例原则要求……这纯粹是一纸空文……也有学者认为其构成了一般性的衡平法。 • 效力性规定和取缔性规定的区分还存在一个致命性的不足……只能是一种事后判断。	• 有学者指出，比例原则...纯粹是一纸空文...也有学者认为，比例原则构成了一般性的衡平法 • 持基本权利与民事权利之'本质区分论'的学者可能会就此反驳道...基本权利对抗和拘束的是国家公权力
优点	• 能提炼具体学者观点并概括其贡献 • 对核心争议有回应，并提出本文立场	• 精准提炼私法自治与实质正义的理论对立脉络。 • 清晰界定利益衡量理论与比例原则教义学的功能边界。	• 精准提炼了比例原则性质争议及公私法关系争议。 • 本文切入点与未竟点对应紧密，逻辑闭环。
缺点	• 本文切入点多处散见，集中度不足 • 法学流派主要是区分论与适用论两类	• 对比较法上反对引入比例原则的文献梳理略显单薄。 • 部分流派对立仅停留在观点罗列，缺乏深层谱系溯源。	• 部分流派以'有学者认为'带过，未点名具体学者。

维度3：分析框架建构力

平均分数(mean): 92　标准差(std): 0.0　置信度: high

	模型一	模型二	模型三
分数	92 (excellent)	92 (excellent)	92 (excellent)
小结	论文建构了定义清晰、步骤明确且被反复调用的比例原则分析框架。	框架建构严密，公法原则成功转化为可操作的民法审查步骤并贯穿全文。	论文成功建构了比例原则适用于民法的三阶分析框架，操作性强且法学转化度高。
判断	该文的分析框架成立度高，不仅完成了比例原则的概念—类型—步骤化建构，也已转化为民法裁判与制度检验工具。	该分析框架成立且高度可用，具备完整的法学转化与实操指引。	该维度高度成立，框架清晰、步骤可循且在民法领域实现了深度转化与应用。
根因	框架可操作性得分=4/4，法学转化度得分=4/4，锚定excellent档，给92分。	框架可操作性得分=4/4，法学转化度得分=4/4，锚定excellent档，给92分。框架定义清晰、步骤可循且全文高频调用，成功实现跨部门法转化。	框架可操作性得分=4/4，法学转化度得分=4/4，锚定excellent档，给92分
证据	• 比例原则由三个子原则所构成: 适当性原则、必要性原则和均衡性原则 • 首先，需要确定…目的正当性；其次…适当性；…必要性；最后…均衡性	• 比例原则由三个子原则所构成：适当性原则、必要性原则和均衡性原则 • 在其效力的判断上可以遵循如下步骤：首先确定目的正当性，其次检验适当性与必要性，最后衡量均衡性。	• 比例原则由三个子原则所构成：适当性原则、必要性原则和均衡性原则 • 判断需要遵循一定的位阶顺序，即首先...其次...最后...这就是三阶理论
优点	• 核心术语定义充分，子原则内涵与边界清楚。		• 三阶审查框架步骤清晰，操作性强

	模型一	模型二	模型三
	• 后文多处按同一框架分析侵权、监护、合同效力。	• 核心概念界定清晰，三阶审查标准明确且具强可操作性。 • 成功将公法原则转化为民法裁判步骤，并贯穿全文实证分析。	• 成功将公法原则转化为民法裁判与制度审查工具
缺点	• 三阶与四阶理论并存，步骤表述偶有摇摆。 • 制度建议有方向性，但法典条文化方案仍较原则。	• 侵权缓和等场景的转化步骤偏宏观，缺乏精细量化裁判标准。 • 框架与诚信原则的适用边界偶有交叉，具体区分指引可更细化。	• 部分领域应用分析稍显简略

维度4：逻辑严密性

平均分数(mean): 80　标准差(std): 7.0　置信度: medium

	模型一	模型二	模型三
分数	72 (good)	83 (good)	85 (good)
小结	全文主线较清楚，但从“可适用”跨到“应升格为民法基本原则”处论证跳跃明显。	论证从公法起源切入，经公私法界分、与民法原则关系辨析至具体制度展开，结构完整。	论证比例原则适用于民法的逻辑链条完整，从前提证成到制度展开层层递进。
判断	本文能形成较完整论证链，但若干关键结论主要凭价值判断推进，结论强于前提。	逻辑链条基本完整，但由“工具效用”推演至“独立基本原则”存在规范性跳跃，非纯粹演绎。	本维度成立。文章通过公私法交汇论证适用前提，再以协调私法自治等原则证成必要性，最后在具体制度中验证，逻辑闭环。
根因	先论比例原则内涵与宪法地位，再论民法适用可行性、必要性及制度展开，整体可推；但“民事活动一般拘束”“应入典为基本原则”等结论证明不足，削弱严密性。	推理步骤清晰且能回应核心质疑，但部分环节依赖功能主义论证而非严密教义学推导，故给良好档。	推理步骤严密，有效回应了“私法自治排斥干预”等反证。但将私人单方强制直接等同于公权力适用比例原则的论证略显跳跃，且从“下位类型”跃升为“基本原则”的推演稍欠充分，故未满分。
证据	• “既然民法规范是国家立法权力的产物……无例外地均有比例原则的适用。” • “由是观之，比例原则具备担纲一项民法基本原则的地位和资格。”	• 民法从来都不是一个独立王国……只要是国家权力，特别如立法者在私法中的活动，无例外地均有比例原则的适用。 • 将比例原则定位为诚信原则的下位类型……并没有彻底解决其在民法上的‘身份证’问题。	• 既然民法规范是国家立法权力的产物，而只要是国家权力……无例外地均有比例原则的适用。 • 比例原则可作为民法上诚信原则之下位类型……然而，违反比例原则者，则亦违反诚信原则。

	模型一	模型二	模型三
优点	• 先定义子原则与审查顺序，再展开民法适用。 • 能回应反对观点，并尝试给出替代论证路径。	• 三阶审查框架贯穿始终，论证层次递进清晰。 • 有效回应公私法区分质疑，划定私法自治适用边界。	• 逻辑递进清晰：前提证成-价值协调-制度展开，形成闭环。 • 反证回应有力：主动剖析并化解了比例原则与私法自治的冲突。
缺点	• 由国家立法介入民法，直接推出比例原则普遍适用于民法，跳步。 • 从若干制度可适用，推到应确立为民法基本原则，支撑不足。	• “实用价值”直接推导“基本原则地位”，缺乏教义学必然性。 • 国家干预与私人强制的适用逻辑偶有混同，界限稍显模糊。	• 私人强制类同公权力的论证稍显跳跃，缺乏规范依据。 • 从“下位类型”跃升为“基本原则”的逻辑推演不够充分。

维度5：结论可接受性

平均分数(mean): 89.3　标准差(std): 2.3　置信度: high

	模型一	模型二	模型三
分数	88 (excellent)	92 (excellent)	88 (excellent)
小结	结论能嵌入既有争论并回应中国民法语境，整体具有较高可接受性。	结论明确回应学界争议，契合中国民法语境并指明法典化方向。	结论充分回应学界争论并契合中国制度语境，主张比例原则作为民法基本原则具有高度可接受性。
判断	本文结论对“比例原则能否进入民法”这一争论作出明确立场表达，并给出与中国民法体系相衔接的制度方向，具有较强可回应性与可接受性。	结论成立，有效嵌入共同体对话并回应制度约束，具备高度可接受性。	结论在共同体对话与制度语境中均获坚实支撑，可接受性成立。
根因	共同体对话度得分=4/4，制度可接受度得分=4/4，论文属混合论文，按制度论文标准锚定excellent档，给88分。	共同体对话度得分=4/4，制度可接受度得分=4/4，锚定excellent档，给92分。结论深度介入既有争论，明确回应本土制度语境，且为民法典编纂提供清晰原则指引。	共同体对话度得分=4/4，制度可接受度得分=4/4，锚定excellent档，给88分
证据	• “有学者所主张的‘比例原则在民法中的适用范围并不很大’的观点是站不住脚的” • “在未来的民法典中，应将比例原则明确规定为一项基本原则”	• 有学者主张：要在交易中适用法律保留原则与比例原则，等于宣告私法的死亡。……笔者并不认同 • 在未来的民法典中，应将比例原则明确规定为一项基本原则。	• 笔者并不认同基本权利与民事权利之间存在根本性区别的观点，而认为二者存在着主体、内容及价值上的关联。 • 在未来的民法典中，应将比例原则明确规定为一项基本原则。
优点	• 明确回应既有反对观点，非自说自话 • 结论给出民法典转化方向，制度关联清楚	• 明确回应“私法死亡论”等既有争议，定位清晰 • 结合中国民法典编纂语境，指出制度转化方向	• 主动回应并反驳了反对比例原则私法适用的核心观点 • 结合民法典编纂与现行司法解释提出了明确的制度转化方向
	• 对写入民法典后的规范冲突处理仍较粗略	• 对比例原则与诚信原则的界分论证略显简略	

	模型一	模型二	模型三
缺点	• 对中国本土实务阻力回应仍偏原则化	• 具体裁判规则的转化路径仍待进一步细化	• 对比例原则与诚信原则等民法固有原则的界分难题仅作展望，未充分化解

维度6：前瞻延展性

平均分数(mean): 81　标准差(std): 11.5　置信度: low

	模型一	模型二	模型三
分数	90 (excellent)	85 (excellent)	68 (good)
小结	论文结尾提出了明确的后续论证方向，且与全文关于比例原则入民法的核心主张紧密衔接。	明确指向民法典条文构造与原则界分，延展路径具体且紧密承接正文论证。	提出了比例原则法典化及与其他原则界分的后续问题，与正文衔接紧密。
判断	前瞻延展性较强，不仅提出民法典条文化与原则界分两项具体议题，还为后续理论修正与反驳路径留下了清晰入口。	该维度成立。结论处明确提出后续需解决的立法构造与原则界分问题，理论延展路径清晰。	延展路径基于正文局限提出具体研究问题与制度方向，但缺乏方法论指引与反对者进入路径。
根因	延展实质度得分=4/4，正文衔接度得分=4/4，锚定excellent档，给90分	延展实质度得分=3/4，正文衔接度得分=4/4，锚定excellent档，给85分。延展问题具体明确，未脱离正文核心结论，且主动承认论证边界并指明深化方向。	延展实质度得分=2/4，正文衔接度得分=4/4，锚定good档，给68分
证据	• “应将比例原则明确规定为一项基本原则” • “如何在民法典中妥当地构造出比例原则的条文内容，以及如何将其与诚信原则、禁止权利滥用原则等…界分，尚需作进一步的论证分析”	• 如何在民法典中妥当地构造出比例原则的条文内容，以及如何将其与诚信原则、禁止权利滥用原则等民法基本原则予以妥当的界分，尚需作进一步论证分析。 • 比例原则可作为一项教义学工具，检视现行相关民法制度及规则之妥当性，并提出相应的完善之路径。	• 如何在民法典中妥当地构造出比例原则的条文内容，以及如何将其与诚信原则、禁止权利滥用原则等民法基本原则予以妥当的界分，尚需作进一步的论证分析。 • 囿于主题和篇幅，对此之探讨，只能另文展开。
优点	• 提出两项具体后续研究问题，非空泛展望 • 延展直接承接正文对民法基本原则定位之论证	• 明确提出立法条文构造与原则界分的具体后续问题。 • 延展路径完全内生于正文对私法自治与诚信原则的讨论。	• 明确提出比例原则法典化构造与原则界分的具体研究问题 • 延展方向与正文关于比例原则定位的论证紧密衔接
缺点	• 后续方法指引较原则化，缺少更细研究步骤 • 对反对者的争论切入口虽有基础，但未集中展开	• 未明确为反对者设定具体的理论反驳切入点。 • 对跨部门法移植的潜在教义学冲突预判略显不足。	• 缺乏后续研究的方法论或理论假设指引 • 未指明反对者可切入的争论路径